

ООО «Яндекс.Драйв»,
ИНН 9710050529,
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16

От: Иванова Мария Ивановна,
100009, г. Москва, ул. Образцовая, д. 7, кв.
34,
тел. +7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о возврате необоснованно удержанных денежных средств

28.04.2026 г. мной была осуществлена поездка на автомобиле каршеринга марки Toyota RAV4, государственный регистрационный знак О 000 ОО 777, заказ № YD-2026-0000001, начатая по адресу: г. Москва, Варшавское ш., у д. 87.

Обстоятельства:

При получении автомобиля через приложение зафиксированы царапины на левом крыле и бампере, что подтверждается скриншотами из приложения (имеются в приложении к претензии). После завершения поездки автомобиль был возвращён на парковку без видимых повреждений.

Описание ситуации:

Через три дня после окончания поездки мне поступила претензия от ООО «Яндекс.Драйв» на сумму 47 000 рублей за вышеуказанные повреждения, которых на момент получения автомобиля не было. Согласно статье 620 Гражданского кодекса Российской Федерации арендодатель несёт ответственность за недостатки имущества, существовавшие до передачи его арендатору. Пользователь обязан оплачивать только ущерб, причинённый по его вине (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правовое обоснование:

Согласно статьям 14 и 10 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель несёт ответственность за вред, причинённый вследствие недостатков услуги, а также имеет обязанность предоставлять потребителю полную и достоверную информацию об услуге и её стоимости.

Имеются фотографии, подтверждающие наличие повреждений до начала поездки (фото прилагаются).

Требование:

Прошу Вас вернуть необоснованно удержанную денежную сумму в размере 47 000 рублей в течение десяти рабочих дней с момента получения настоящей претензии.

Также прошу предоставить документальное подтверждение причин и расчёта ущерба.

В случае отказа обязуюсь обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора и суд с требованием выплаты штрафа в соответствии со статьей 13 Закона «О защите прав потребителей», возмещения морального вреда и судебных расходов.

Приложение: фотоизображения повреждений автомобиля до начала поездки.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____